

Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano, na qual se acolheram integralmente os pedidos formulados por ADEMIR ROBERTO RUSCHEL, declarando-se a rescisão do pacto por inadimplemento dos promitentes-vendedores e determinando-se a restituição integral dos valores pagos pelo promitente-comprador.

A irresignação recursal assenta-se, em sede preliminar, no alegado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a necessária dilação probatória, especialmente quanto à apuração dos entraves à regularização documental do imóvel e à controvérsia sobre o pagamento do sinal de R\$ 50.000,00.

Com efeito, assiste razão ao Apelante.

O contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 15 de março de 2022 prevê, em sua Cláusula Primeira, alínea “a”, o pagamento do valor de R\$ 50.000,00 como sinal, em espécie, no ato da celebração. O Apelante, contudo, impugna esse fato, afirmando que tal montante jamais lhe foi entregue, sendo supostamente destinado ao corretor intermediador do negócio, Sr. AILTON, cuja assinatura também figura no instrumento contratual.

Ademais, a Cláusula Terceira do pacto estabelece que o saldo remanescente seria quitado mediante financiamento bancário, condicionado à regularização da documentação do imóvel pelos promitentes-vendedores. Entretanto, não se apurou nos autos, com a profundidade devida, quais foram os óbices específicos à obtenção da documentação registral, tampouco se tais obstáculos decorreram de culpa dos réus ou de fatores alheios à sua vontade.

É de se destacar, ainda, que a avença contempla, em sua Cláusula Oitava, disposição expressa de **irrevogabilidade e irretratabilidade**, denotando a intenção das partes de manter o vínculo contratual de forma estável, afastando a possibilidade de rescisão unilateral imotivada. A inexistência de cláusula que estipule **prazo final ou fatal** para a apresentação da documentação indispensável à lavratura da escritura e liberação do financiamento indica que o contrato está subordinado a **condição suspensiva**, cuja implementação — por óbices ainda não esclarecidos — não se verificou.

Nesse contexto, a antecipação do julgamento, à míngua de instrução probatória apta a esclarecer: A origem e imputabilidade dos impedimentos à regularização registral do imóvel; A real destinação e beneficiário dos valores pagos pelo promitente-comprador; A extensão da atuação do corretor e a eventual anuência do autor quanto aos repasses realizados a terceiros, **configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos arts. 9º, 10 e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, bem como ao devido processo legal.**

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem o necessário esclarecimento dos fatos controvertidos, acarreta cerceamento de defesa e nulidade absoluta do feito:

“Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. [...] A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.”

(STJ – REsp 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/09/2010)

“É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.”

(STJ – AgInt no REsp 1.967.572/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 29/04/2022)

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente cassação da sentença e devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à reabertura da fase instrutória, com a designação de audiência para colheita da prova oral e ulterior saneamento, nos termos dos arts. 357 e seguintes do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **voto no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de CASSAR A SENTENÇA proferida no ID. 30874432**, com o consequente RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, a fim de que seja reaberta a instrução processual, oportunizando-se às partes a produção de provas, inclusive orais, com posterior saneamento e julgamento da demanda.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

